

Curso TTI
Técnico em Transações Imobiliárias

Documentação Imobiliária de A a Z

Material complementar



Documentação Imobiliária e Cartorária no Brasil:

Direito e sua relevância dentro do mercado imobiliário

- ABELHA, André. As atuais fronteiras do Direito Imobiliário. Migalhas edilícias. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-edilicias/282784/as-atuais-fronteiras-do-direito-imobiliario>
- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO (FIA). Sociedade 5.0: o que é, objetivos e como funciona. FIA (blog). Julho, 2019. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/sociedade-5-0/>
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Conhecimento jurídico como um fator de destaque para o corretor de imóveis. São Paulo: publicidade imobiliária, 2014. Disponível em: <https://publicidadeimobiliaria.com/o-conhecimento-juridico-como-um-fator/>
- Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- Guia de contratos imobiliários. Ubá/MG: Instrutor.com, 2018.
- NEVES, Leandro. Sociedade 5.0: conceito, pilares e impactos na sociedade! Weni (blog). Disponível em: <https://weni.ai/blog/sociedade-5-0/>
- PRAHALAD, C. K.; RAMASWAMY, Venkat. O futuro da competição: como desenvolver diferenciais inovadores em parceria com os clientes. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2004.

Documentação Imobiliária e Cartorária no Brasil:

Documentos e certidões na lei e nos casos concretos

- BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Brasília, 2011. Disponível em: www.planalto.gov.br

- Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985. Dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas e dá outras providências. Brasília, 1985. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Decreto nº. 93.240, de 09 de setembro de 1986. Regulamenta a Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que “dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, e dá outras providências”. Brasília, 1986. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015. Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita de vendas e na importação de partes utilizadas em aerogeradores; (...); altera as Leis (...) 7.433, de 18 de dezembro de 1985 (...); e dá outras providências. Brasília, 2015. Disponível em: www.planalto.gov.br
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária no Século XXI. Corretor conteúdo (youtube). Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ldfMp5zaTGo&t=1s>
- Conhecimento sobre documentação imobiliária e cartorária é indispensável a corretores de imóveis, diz advogada. Canal do Jornalista Cândido Nóbrega. Paraíba, João Pessoa. 2021. Disponível em: <http://www.candidonobrega.com.br/artigo/9642/2021/07/26/conhecimento-sobre-documentacao-imobiliaria-e-cartoraria-e-indispensavel-a-corretores-de-imoveis-diz-advogada>
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES (CNR); ASSOCIAÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL (ANOREG-BR). A verdade sobre os cartórios: conhecer para proteger. Cartilha. 2021. Disponível em: <https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/anoreg-br-e-cnr-lancam-cartilha-undefineda-verdade-sobre-os-cartorios-conhecer-para-protegerundefined>

Documentação Imobiliária e Cartorária no Brasil:

Configuração Cartorial no Brasil

- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (Coleção Saraiva de Legislação). 56.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020.

- Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: www.planalto.gov.br
- Lei nº. 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; altera as Leis nºs 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 , (...); e dá outras providências. Brasília, 2017. Disponível em: www.planalto.gov.br
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento 100, de 26 de maio de 2020. Dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-Notariado, cria a Matrícula Notarial Eletrônica-MNE e dá outras providências. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos>
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento 109, de 14 de outubro de 2020. Disciplina a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça como Agente Regulador do ONR – Operador Nacional do Registro Imobiliário Eletrônico e dá outras providências. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos>
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- CAMARGO, Daniela Romano Tavares; DIXO, Fernanda Botelho de Oliveira; VANN, Giovanna Vann. Provimento 100 do CNJ: A partir de agora, os atos notariais também podem ser realizados por meios digitais. Migalhas. Junho de 2020. <https://www.migalhas.com.br/depeso/329598/provimento-100-do-cnj--a-partir-de-agora--os-atos-notariais-tambem-podem-ser-realizados-por-meios-digitais>
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária no Século XXI. Corretor Conteúdo (youtube). Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ldfMp5zaTGo&t=1s>
- NALINI, José Renato. O Saec vai ajudar você? Migalhas. Outubro de 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/352565/o-saec-vai-ajudar-voce>
- OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Serviços notariais e registrais: mapeamento e algumas propostas de aprimoramento - Parte I. Migalhas. Setembro de 2021. <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-notariais-e-registrais/350974/servicos-notariais-e-registrais--parte-i>

- Serviços notariais e registrais: mapeamento e algumas propostas de aprimoramento - Parte II. Migalhas. Setembro de 2021.
- CNJ Provimento 89 de 2019: [Clique aqui](#)
- CNJ Provimento 100 de 2020: [Clique aqui](#)
- CNJ Provimento 107 de 2020: [Clique aqui](#)
- CNJ Provimento 109 de 2020 ONR: [Clique aqui](#)
- CNJ Provimento 115 de 2021: [Clique aqui](#)

Documentação Imobiliária e Cartorária no Brasil:

Falsidade Documental

- BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: www.planalto.gov.br
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- PÊCEGO, Antonio José Franco de Souza. Falsidade documental no Código Penal: uma breve leitura. Canal Dom Total. Disponível em: <https://domtotal.com/noticia/1184695/2017/10/falsidade-documental-no-codigo-penal-uma-breve-leitura/>

Documentação Imobiliária e Cartorária no Brasil:

Custos, emolumentos, impostos e demais despesas nas transações imobiliárias

- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (Coleção Saraiva de Legislação). 56.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020.
- Lei nº 10.169, de 28 de dezembro de 2000. Regula o § 2º do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Disponível em: www.planalto.gov.br

- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- MELO, Bruna. O ganho de capital existe em todas as operações no mercado imobiliário? Disponível em:
<https://www.imparcial.com.br/noticias/o-ganho-de-capital-existe-em-todas-as-operacoes-no-mercado-imobiliario,46004>

Documentação Imobiliária e Cartorária no Brasil:

Propriedade imobiliária e registro de imóveis

- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (Coleção Saraiva de Legislação). 56.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020.
- Lei nº 10.169, de 28 de dezembro de 2000. Regula o § 2º do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Brasília, 1973. Disponível em: www.planalto.gov.br
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- Guia de regularização imobiliária – parte 1 (usucapião). Ubá/MG: Instrutor.com, 2018.
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Quem não registra não é dono. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3241, 16 de maio de 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/21789>
- A matrícula e suas diferenças em relação ao contrato particular de escritura pública. Canal “Josiane Mafra” (youtube). Outubro de 2019. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=IQJxc1yt4XQ&t=17s>
- PAULINO FILHO, Ronaldo. A posse no direito brasileiro. Migalhas. 6 de abril de 2018. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/277565/a-posse-no-direito-brasileiro>

- OLIVEIRA, Hélio. Usucapião por abandono de lar. Migalhas. 20 de janeiro de 2020. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/319347/usucapiao-por-abandono-do-lar>
- SIQUEIRA, Alexis Mendonça Cavichini Teixeira de; PENCHEL, Silvia Renata de Oliveira; BRANDÃO, Marcelo da Silva Borges. A usucapião extrajudicial e a teoria dos poderes implícitos. Migalhas. 27 de outubro de 2021. <https://www.migalhas.com.br/depeso/353925/a-usucapiao-extrajudicial-e-a-teoria-dos-poderes-implicitos>

Contratos Imobiliários:

Noção basilar do universo contratual

- BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: www.planalto.gov.br
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- Guia de contratos imobiliários. Ubá/MG: Instrutor.com, 2018.
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Contratos Imobiliários: 5 dicas importantes. Canal “Josiane Mafrá” (youtube). Novembro de 2019. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=s9YBCfCf2h4>
- TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. v.3. 16. ed. São Paulo: Forense, 2021.

Contratos Imobiliários:

Principais espécies de contratos imobiliários

- BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Disponível em: www.planalto.gov.br

- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- Guia de contratos imobiliários. Ubá/MG: Instrutor.com, 2018.
- Apostila de administração e locação de imóveis. Ubá/MG: Instrutor.com, 2021.
- DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. v. 3. 7.ed. São Paulo, Saraiva, 2013.
- TEPEDINO, Gustavo; KONDER, Carlos Nelson; BANDEIRA, Paula Greco. Fundamentos do direito civil. ed. 2. v. 3. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Alienação de imóvel em inventário. Canal “Josiane Mafra” (youtube). Julho de 2019. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=zztAQFy7pYg&t=66s>
- Usufruto. Canal “Josiane Mafra” (youtube). Junho de 2019. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=wk7atbW0E7o>
- Cláusulas restritivas ao direito de propriedade. Canal “Josiane Mafra” (youtube). Junho de 2019. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=yAlkZQUJISA&t=10s>
- Apontamentos sobre o comodato. Canal Publicidade Imobiliária. 2020. Disponível em <https://publicidadeimobiliaria.com/apontamentos-sobre-o-contrato-de-comodato/>
- Considerações acerca da permuta de bens imóveis. Canal Publicidade Imobiliária. 2015. Disponível em <https://publicidadeimobiliaria.com/contrato-de-permuta-de-bens-imoveis/>
- TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. v.3. 16. ed. São Paulo: Forense, 2021.

Contratos Imobiliários:

Quem pode e como confeccionar um instrumento contratual

- BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Lei nº 8.906 de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Brasília, 1994. Disponível em: www.planalto.gov.br

- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- Guia de contratos imobiliários. Ubá/MG: Instrutor.com, 2018.
- Importância da compreensão dos contratos para a segurança das transações. in RODRIGUES, Adriana et. al. O Segredo das mulheres empreendedoras do mercado imobiliário. Balneário Camboriú/SC: Edição dos Autores, 2020.
- VERNALHA PEREIRA. Na linguagem dos contratos, menos é mais. 14.ago.2020. Vernalha Pereira.
<https://vernalhapereira.com.br/na-linguagem-dos-contratos-menos-e-mais/>
- VEIGA, Felipe Barreto. A simplificação da linguagem contratual como elemento essencial para a implantação de ferramentas de tecnologia. Canal LawInnovation. 17.fev.2020. Disponível em:
<https://lawinnovation.com.br/a-simplificacao-da-linguagem-contratual-como-elemento-essencial-para-a-implantacao-de-ferramentas-de-tecnologia/>

Contratos Imobiliários:

Fases contratuais: das negociações ao cumprimento e/ou extinção dos contratos

- BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: www.planalto.gov.br
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- Guia de contratos imobiliários. Ubá/MG: Instrutor.com, 2018.
- Importância da compreensão dos contratos para a segurança das transações. in RODRIGUES, Adriana et. al. O Segredo das mulheres empreendedoras do mercado imobiliário. Balneário Camboriú/SC: Edição dos Autores, 2020.
- MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.
- BALBINO, Renata Domingues. SOARES, Munhoz. A boa-fé objetiva nas fases contratuais. Revista Justitia. Disponível em:
<http://www.revistajustitia.com.br/artigos/7zz15z.pdf>

- FERRIANI, Adriano. Os limites da rescisão unilateral do contrato e o art. 473 do CC. Migalhas. Fevereiro de 2012. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/civilizadas/150128/os-limites-da-rescicao-unilateral-do-contrato-e-o-art-473-do-cc>
- TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. v.3. 16. ed. São Paulo: Forense, 2021.

Principais inovações, tendências e desafios envolvendo a documentação imobiliária

- BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Medida Provisória nº 2002-2, de 24 de agosto de 2001. Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências. Brasília, 2001. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Lei nº 13.777, de 20 de dezembro de 2018. Altera as Leis nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos), para dispor sobre o regime jurídico da multipropriedade e seu registro. Brasília, 2018. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos; e altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Brasília, 2020. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020. Regulamenta o disposto no inciso X do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, para estabelecer a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Brasília, 2020. Disponível em: www.planalto.gov.br
- Corregedoria Nacional de Justiça. Provimento nº 100, de 26 de maio de 2020. Dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-Notariado, cria a Matrícula Notarial Eletrônica-MNE e dá outras providências. Brasília, 2020. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original222651202006025ed6d22b74c75.pdf>

- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.
- Guia de contratos imobiliários. Ubá/MG: Instrutor.com, 2018.
- Apostila de documentação imobiliária e cartorária. Ubá/MG, a própria autora, 2021.
- Importância da compreensão dos contratos para a segurança das transações. in RODRIGUES, Adriana et. al. O segredo das mulheres empreendedoras do mercado imobiliário. Balneário Camboriú/SC: Edição dos Autores, 2020.
- ANOREG. Sistema Eletrônico de Registros Públicos moderniza serviços cartoriais no Brasil. Janeiro de 2022. Disponível em <https://www.colegioregistrals.org.br/noticias/anoreg-br-sistema-eletronico-de-registros-publicos-moderniza-servicos-cartoriais-no-brasil/>
- BERTÃO, Naiara. Tokenização das coisas chega ao mercado imobiliário e de florestas. Valor Investe. Outubro de 2021. Disponível em <https://valorinveste.globo.com/objetivo/hora-de-investir/noticia/2021/10/20/tokenizacao-das-coisas-chega-ao-mercado-imobiliario-e-de-florestas.ghtml>
- MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Assinaturas físicas, eletrônicas e digitais. Canal “Josiane Mafra” (youtube). Maio de 2020. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Ik3bCAY_wGY
- Ata notarial. Canal “Josiane Mafra” (youtube). Maio de 2019. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=WramBh6Nups>
- Assinatura física, eletrônica e digital. Canal Publicidade Imobiliária. 2021. Disponível em <https://publicidadeimobiliaria.com/assinatura-fisica-eletronica-e-digital/>
- TZANIDIS, Theo. Metaverso: por que pessoas e empresas estão gastando milhões para comprar imóveis virtuais. BBC News. Janeiro de 2022. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/geral-59908725>